

【제 목】: 위탁연구 대가 정산 처리 미흡(시정)

【내 용】

- 우리 원은 업무 수행 과정에서 정책(사업)의 개발 또는 현안에 대한 조사·연구 등이 필요한 경우 국내·외의 대학, 전문연구기관 등 외부 전문가와 계약을 체결하여 연구를 위탁·수행하고 있으며,
- 위탁연구를 수행하는 각 업무담당자는 【표 2】 ‘위탁연구 수행 관련 내·외부 제규정 현황’ 에서와 같이, 「연구개발사업관리지침」, 「계약사무처리지침」 등 내부 규정과 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법” 이라 한다), 「계약예규」 등 법령에서 정하고 있는 바에 따라 업무를 처리하여야 한다.

【표 2】 위탁연구 수행 관련 내·외부 제규정 현황

구분		주요내용	소관부서 (기관)
내부	연구개발사업관리지침	위탁연구 수행 및 사후관리	심사평가연구실 연구기획부
	예산집행지침	위탁연구 예산심의	기획조정실 기획예산부
	보안업무 운영세칙	용역사업 보안관리	ICT전략실 정보보호부
	용역사업 수행 시 보안관리 가이드		
	계약사무처리지침	계약, 검사 및 검수	안전경영실 계약부
	감사규정 시행세칙	일상감사	감사실 감사부
	도서자료관리지침	간행물 수집 및 관리	심사평가연구실 연구기획부
외부	공기업·준정부기관 계약사무규칙	계약의 기준과 절차, 원칙 및 방법	기획재정부
	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률·시행령·시행규칙	계약의 원칙 및 방법, 입찰 및 낙찰 절차, 계약체결 및 이행 등	기획재정부
	계약예규	연구용역 추진 전반	기획재정부

- 위탁연구 계약 시 예산내역 작성과 관련하여서는 「국가계약법」 시행규칙 제6조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 및 기획재정부 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제4절(학술연구용역 원가계산)에 따라 인건비, 경비, 일반관리비 등으로 구분하여 원가를 작성(계약예규 제24조)하고,
- 일반관리비(인건비와 경비의 합계액에 일반관리비율을 곱한 금액)의 경우 「국가계약법 시행규칙」 제8조에서 규정하고 있는 비율(6%)을 초과하지 않는 범위 내에서 계상(계약예규 제28조)하도록 정하고 있으며,

☞ **참고자료: 【국가계약법 시행규칙】**

제6조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) ①공사·제조·구매(수입물품의 구매는 제외한다) 및 용역의 경우 영 제9조제1항제2호에 따라 원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정함에 있어서는 그 예정가격에 다음 각 호의 비목을 포함시켜야 한다. 1. 재료비: 계약목적물의 제조·시공 또는 용역등에 소요되는 규격별 재료량에 그 단위당 가격을 곱한 금액 2. 노무비: 계약목적물의 제조·시공 또는 용역등에 소요되는 공종별 노무량에 그 노임 단가를 곱한 금액 3. 경비: 계약목적물의 제조·시공 또는 용역등에 소요되는 비목별 경비의 합계액 4. 일반관리비: 재료비·노무비 및 경비의 합계액에 제8조제1항(제10호를 제외한다)의 규정에 의한 일반관리비율을 곱한 금액 5. 이윤: 노무비·경비(기획재정부장관이 정하는 비목은 제외한다) 및 일반관리비의 합계액에 제8조제2항(제3호는 제외한다)에 따른 이윤율을 곱한 금액 ②~③ (생략) ④재료비·노무비 및 경비의 비목은 기획재정부장관이 따로 정한다. 제8조(원가계산에 의한 예정가격 결정시의 일반관리비율 및 이윤율) ①원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정함에 있어서 일반관리비의 비율은 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 초과하지 못한다. (생략) 17. 기타 용역: 100분의 6
--

☞ **참고자료: 【((계약예규) 예정가격작성기준)】**

제24조(원가계산비목) 원가계산은 노무비, 경비, 일반관리비등으로 구분하여 작성한다.

제28조(일반관리비 등) ① 일반관리비는 시행규칙 제8조에 규정된 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없다. (생략)

- 이와 관련하여, 우리 원에서 체결하는 모든 계약은 계약 체결 당시 계약금액을 확정하는 방식으로 원칙적으로 사후정산이 불가하나, 계약조건에서 정산토록 하고 있는 경우에 한하여 계약금액의 사후정산이 가능한 바,
- 우리 원에서는 위탁연구 계약 진행 시 계약특수조건에서 ‘용역 비용 중 미집행 금액이 있는 경우 정산’ 하도록 관련 내용을 포함하여 계약을 체결하고 있어,

☞ **참고자료: 【위탁연구 계약서 예시】**

<3차 상대가치 개편을 위한 회계조사 연구용역>

제5조(계약금액 및 대가의 지급) ① 본 용역의 계약금액은 금 623,000,000원정으로 한다.

② “계약상대자”는 용역계약 금액을 아래와 같이 분할하여 “발주자의 사업부서”에 청구할 수 있으며, 청구 시에는 세금계산서 등 대금 청구에 필요한 서류를 첨부하여야 한다. (생략)

⑤ “계약상대자”는 자금 요청시 “발주자의 사업부서”에게 용역비용 집행실적 및 기타 필요자료를 제출하는 등 정산 및 감사조서 작성에 협조한다.

⑥ “계약상대자”는 용역비용 중 미집행 금액이 있는 경우 이를 정산하여야 한다.

- 담당직원은 계약상대자의 대가 지급을 요청하는 경우 계약상대자가 계약 체결 시 제출한 산출내역서(또는 계약상대자의 요청에 따라 사업부서의 승인이 완료된 변경내역)의 세부 산출기준에 따라 미집행·불인정 금액 등 정산필요사항을 확인하여야 한다.

- 또한, 「국가계약법 시행령」 제65조제6항 등에서 계약 변경 시 계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 등은 계약상대자가 제출한 산출내역서 상의 일반관리비율 등에 의하도록 규정하고 있는 바,

☞ **참고자료: 【국가계약법 시행령】**

제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①~⑤ (생략)

- ⑥ 계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 및 이윤등은 제14조제6항 또는 제7항의 규정에 의하여 제출한 산출내역서상의 일반관리비율 및 이윤율등에 의하되 기획재정부령이 정하는 율을 초과할 수 없다.
- ⑦ 제1항 내지 제6항의 규정은 제조·용역등의 계약에 있어서 계약금액을 조정하는 경우에 이를 준용할 수 있다.

- 위의 미집행 금액 등으로 인해 지급금액이 조정되면 인건비·경비 등에 비례하여 변동되는 일반관리비는 계약상대자가 제출한 산출내역서 상의 비율을 적용하여 조정하고,
 - 용역의 공급가액에 정해진 세율(10%)을 적용하여 산출하는 부가가치세의 경우에도 지급금액의 변동 유무를 확인하여 지급의뢰하여야 한다.
- 혁신연구센터는 우리 원 직제규정 제12조(업무분장)에 따라 급여 정책 현안 대응, 질병·환자 등 분류체계 개발·관리 및 상대가치 개편 연구개발·관리 등의 업무와 관련하여 감사대상기간 동안 총 13건의 위탁연구 계약을 체결하였으며,

【표 3】 혁신연구센터 위탁연구 계약 체결 내역

연번	담당부서	과제명	위탁연구기관	계약기간	계약금액 (단위:천원)
1	○부	상급종합병원 의료이용 현황분석 및 역할 정상화를 위한 개선방안 연구	●●병원	2019.7.12. ~2020.1.10.	71,364
2		남북의료용어집(내과분야) 발간 연구	◆◆대 산학협력단	2020.5.29. ~2020.12.28.	89,577
3	□부	한국형 정신환자분류체계 개발을 위한 기초연구 연구	■□대병원	2018.4.11. ~2018.12.10.	98,000
4	◇부	3차 상대가치 개편 방안 연구용역	●●	2017.09.07. ~2018.05.07.	172,700
5		3차 상대가치 개편을 위한 회계조사 연구	●●	2018.06.07. ~2019.08.30.	623,000
6		중별기능 정상화 및 의료전달 체계 확립을 위한 수가가산제도 개선 방안 연구	㉹㉹대 원주산학협력단	2018.12.24. ~2019.12.23.	399,500
7		3차 상대가치 개편을 위한 「업무량 상대가치 개발 연구」(한방)	□□	2019.07.02. ~2020.03.01.	13,000
8		3차 상대가치 개편을 위한 「업무량 상대가치 개발 연구」(치과)	◇◇	2019.07.02. ~2020.03.01.	19,000
9		3차 상대가치 개편을 위한 「업무량 상대가치 개발 연구」(의과)	●●	2019.06.28. ~2020.12.27.	289,800
10		3차 상대가치 개편을 위한 「업무량 상대가치 개발 연구」(약국)	♠♠	2019.07.02. ~2020.03.01.	7,272
11		기본진료료 개선방안 및 상대가치 개발 연구	●●	2019.08.26. ~2020.10.25.	177,000
12		진료비용 및 위험도 상대가치 산출체계 개선 연구	㉹㉹대 산학협력단	2019.09.30. ~2020.11.29.	400,000
13		상대가치 개발을 위한 요양기관 비용분석 표준 가이드라인 개발 연구	㉹㉹대 산학협력단	2020.05.11. ~2020.11.10.	49,500

- 연구 진행 중 연구비의 비목별 금액을 변경하거나, 계약금액 중 인건비·경비 등에서 일부 금액을 미집행 한 계약 건에 대해 대가 지급 시 총 계약금액에서 해당 금액을 정산처리한 내역을 일부 확인하였다.

○ 이에 현재 대가지급이 완료된 위탁연구 계약 건(13건) 전체 내역에 대해 대금 지급 처리의 적정성을 점검한 결과,

- 총 4건의 계약 건에서 계약상대자가 비목당 계약금액을 초과하여 청구된 건을 그대로 지급하거나, 인건비·경비에서 일부 금액을 미집행하여 정산이 발생하는 경우 이에 비례하여 변동되는 일반관리비, 부가가치세 등은 조정하지 않고 계약 당시 금액을 정액으로 지급하는 등의 업무 처리 미흡으로 약 66만원의 정산이 누락된 사실을 확인하였다.

【표 4】 용역 대금 정산 누락 현황

연번	담당부서	계약명	대금 지급 시 확인 누락사항	정산 누락금액
1	○부	상급종합병원 의료이용 현황분석 및 역할 정상화를 위한 개선방안 연구	• 일반관리비율 미적용	43,018원
2	◇부	3차 상대가치 개편을 위한 「업무량 상대가치 개발 연구」(치과)	• 일반관리비율 미적용 • 부가가치세 정산 누락	39,415원
3		3차 상대가치 개편을 위한 「업무량 상대가치 개발 연구」(약국)	• 유인물비 계약금액 초과 • 일반관리비율 미적용	547,914원
4		기본진료료 개선방안 및 상대가치 개발 연구	• 일반관리비율 미적용	35,010원

【관계부서 의견】

- 감사결과를 수용하면서, 위탁연구에 대한 대가 지급 시 일반관리비 등도 정산해야 한다는 사실을 인지하지 못하였으며, 2020년 이후 부터는 정산을 실시하고 있고 향후 위탁연구 대가 지급 시 주의 하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

- 심사평가연구소장은 위탁연구 계약에 대한 대가 지급 시 비목당 계약금액을 초과하여 지급하거나, 일부 미집행 금액에 대한 일반 관리비율(부가가치세율)의 적용을 누락하여 초과 지급한 665,357원을 환수조치 하시고, (시정)
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 해당 업무를 철저히 하고, 관련자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.